

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 건설공사 시공단계 건설사업관리계획 미수립

소 관 부 서 √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사

조 치 부 서 √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사

내 용

1. 업무 개요

√√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사는 각각 PPP 광역상수도 및 ★★★★★ 용수도, ■■■댐 및 ■■■댐계통 광역상수도, ●●강 계통 광역상수도 및 R R 지반상수도 시설물의 적정 유지관리를 위해 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제39조의2(시공단계의 건설사업관리계획 등)에 따라 발주청은 건설공사의 부설시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리계획(이하 “건설사업관리계획”이라 한다)을 수립하여야 하며, 같은 법 시행령 제59조의2(건설사업관리계획의 수립 등)에 따라 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사, 연면적이 660 m² 이상인 건축물의 건축공사, 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사, 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하는 건설공사에 대해서는 건설사업관리계획을 수립하도록 정하고 있다. 다만, 위 조항에도 불구하고 아래 [표 1]에 해당하는 건설공사의

경우에는 건설사업관리계획을 수립하지 않을 수 있다.

[표 1] 건설사업관리계획을 수립하지 않을 수 있는 경우

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 하게 하는 건설공사 중 예정 용역사업비가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 $e e e e e$ 장관이 고시하는 금액(2.3억 원) 미만인 건설공사 2. 「건설기술 진흥법 시행령」 제55조 제2항 제1호·제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 해당하는 건설공사 <ul style="list-style-type: none"> - (제1호) 문화유산, 자연유산의 수리·복원·정비공사 - (제2호) 농어촌정비사업·생활환경정비사업·농공단지개발사업에 따른 공사 - (제4호) 공사의 내용이 단순·반복적인 건설공사로서 포장도 덧씌우기 공사, 준설 공사, 사방(砂防) 공사 또는 농업생산기반시설에 해당하는 도로의 공사, 단순 토공사, 구조물 등을 축조하지 않는 단순 하천 공사, 창고·축사 등의 건축 등 단순 공사, 구조물을 포함하지 않는 공사로서 발주청이 인정하는 공사 - (제5호) 보안이 필요한 군 특수공사, 교정시설공사 및 국가기밀 관련 건설공사 - (제6호) 전문기술이 필요한 방송시설공사 - (제7호) 원자력시설공사 3. 전시·사변이나 그 밖에 이에 준하는 국가비상사태에서 시행하는 건설공사 4. 재해 복구, 안전사고 예방 등을 위해 긴급하게 시행하는 건설공사 |
|--|

자료: 「건설기술 진흥법 시행령」 발췌

따라서, $\sqrt{\sqrt{\sqrt{\text{지사}}}}$, $\rightarrow\rightarrow\rightarrow\text{지사}$, $\infty\infty\infty\text{지사}$ 는 소관 시설물의 적정 유지관리를 위해 시행하고자 하는 건설공사가 「건설기술 진흥법」에 따른 건설사업관리 계획 수립 대상에 해당하는 공사인 경우, 관련 법령 및 지침 등에 따라 해당 공사의 착공 전까지 건설사업관리계획을 수립하는 등 필요한 조치를 하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, $\sqrt{\sqrt{\sqrt{\text{지사}}}}$, $\rightarrow\rightarrow\rightarrow\text{지사}$, $\infty\infty\infty\text{지사}$ 는 아래 [표 2]와 같이 총공사비 2억 원 이상인 전문공사에 해당하고, 위 [표 1]에 해당하지 않는 건설사업관리 계획 수립 대상 건설공사를 시행하면서, 관련 법령 및 지침에 따른 건설사업관리 계획을 수립하지 않았다.

[표 2] 건설사업관리계획 미이행 건설공사 현황

번 호	구 분	공사명	공사종류	설계금액(원)	공사기간	계약상대자
1	√√지사	◀◀(정) 여과지 A3~4라인 밸브 교체공사	전문공사	259,520,000	2024-04-08 2024-09-04	주식회사 세상
2		◀◀(정) 여과지 A1~2라인 밸브 설치공사	전문공사	241,982,400	2023-02-20 2023-06-19	유한회사 이한건설
3	→→→지사	2025년 ◎◎(광) 정밀안전점검 보수보강공사	전문공사	341,800,000	2025-04-08 2025-09-29	주식회사 세동산업
4		→→→지사 안전강화시설 확대구축공사	전문공사	366,800,000	2023-09-01 2024-01-31	삼안종합건설 주식회사
5	ααα지사	ααα지사 안전강화시설 확대구축공사	전문공사	470,800,000	2023-06-26 2023-11-30	주식회사 SM SM 조경건설
6		■담-●●강광역 운휴관로 관세척 시범적용 공사	전문공사	434,000,000	2024-11-07 2024-12-26	유한회사 송덕건설

자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

- ① √√√지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.
- ② →→→지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.
- ③ ααα지사는 감사의견을 수용하면서도 ‘ααα지사 안전강화시설 확대구축 공사’는 주된 공정이 장비반입구 안전덮개, 추락방지대 크레인 안전조명 등을 설치하는 작업으로서, 재료비 비중이 59.34%에 달하고 내자 성격을 띠어 건설공사에 적용되는 건설사업관리계획 수립 대상에 해당하지 않는 것으로 판단하였다는 의견을 제시하였다. 그러나, ‘ααα지사 안전강화시설 확대구축 공사’는 본문의 [표 1]에 해당하는 건설공사가 아니므로 ααα지사 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

- ① ↓↓↓↓실장은 「건설기술 진흥법」을 위반하여 건설사업관리계획을 수립하지 않은 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② √√√지사장은 관련 규정에 따라 건설공사 중 건설사업관리계획 수립 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

③ →→→지사장은 관련 규정에 따라 건설공사 중 건설사업관리계획 수립 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

③ ∞∞∞지사장은 관련 규정에 따라 건설공사 중 건설사업관리계획 수립 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)